

 “Aprender Haciendo” J-08515699-2	VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
--	--	--	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		29-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJP-10124	6	4	12	16	10		

PRELACION

TJI-08124 (Instituciones del Proceso Civil)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJO-1053	Procedimiento Civil Ordinario		
TJP-1054	Procedimiento Civil Ordinario		

PRESENTACION

La presente unidad curricular comprende los aspectos prácticos con que se va a encontrar en el ejercicio profesional en materia civil, así como las instituciones y actos procesales vinculados al desarrollo del procedimiento civil ordinario, que pueden efectuar los sujetos de derecho que acuden ante los órganos jurisdiccionales para la resolución de sus controversias jurídicas. En tal sentido, tiene vinculación con otras unidades curriculares del plan de estudio como lo son instituciones del proceso civil y además sirve de apoyo académico para otras asignaturas procesales comprendidas dentro de la carrera de derecho, donde los códigos, leyes y reglamentos permiten la aplicación supletoria de algunas instituciones o actos previstos en el procedimiento civil ordinario.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Interpretar cómo se complementan las instituciones, el procedimiento civil ordinario, las secuencias que cada una tiene y los elementos incidentales que pueden surgir, teniendo en cuenta la importancia del respeto de los lapsos o términos procesales de cada fase del proceso, la interposición de los recursos en cada una de sus modalidades en contra de una sentencia, esto con el fin de emplear las medidas cautelares que pueden solicitarse y los actos procesales que debe llevarse a cabo para lograr la ejecución de una sentencia. Todo esto, a través de la redacción de diferentes escritos que integren las fases del proceso civil venezolano, evaluando las posibles alternativas de soluciones, por medio del razonamiento jurídico, lógica jurídica, técnicas, destrezas, habilidades orales y escritas necesarias para el adecuado desempeño profesional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza las instituciones del derecho procesal aplicables al proceso civil para proyectarse en los posibles escenarios propios del campo profesional. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Examina la participación del demandado en el procedimiento civil ordinario para resolver conflictos ante los órganos de justicia. Explica la fase probatoria en el procedimiento civil ordinario para garantizar un ejercicio profesional responsable dentro del contexto laboral. Aplica la fase decisoria del procedimiento civil ordinario para dar solución a conflictos de carácter legal.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las signaturas procesales comprendidas dentro de la carrera de derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Sustanciación del procedimiento civil ordinario	La Representación Judicial. El mandato: Concepto, Regulación legal, Clasificación de los poderes o mandatos, Formalidades de otorgamiento de poderes. Facultades expresas que se le otorga al apoderado, Sustitución del poder, Cesación de la representación judicial conferida por poder, Representación sin poder, límites de la representación. La demanda: Concepto, requisitos y formalidades de la demanda, Admisión e inadmisión, Reforma, Recurso contra la decisión de inadmisibilidad. La citación: Concepto, Comparación de la citación y la notificación, La citación por medios telemáticos y sus formalidades, Comisión para la práctica de la citación. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre la citación por medios tecnológicos. Las cuestiones previas: Concepto, procedimiento para tramitarlas, efectos. Recurso contra la decisión sobre las cuestiones previas. La contestación de la demanda: Concepto, lapso para la contestación, Confesión ficta, El convenimiento de la demanda. La reconvencción: Concepto, requisitos y formalidades, lapso de reconvencción, procedimiento para tramitar la reconvencción. La perención de la instancia. Tipos de perención, Irrenunciabilidad, Interrupción, efectos. El lapso probatorio. Apertura y no apertura del lapso probatorio, Lapsos probatorios (promoción, convenimiento, oposición, admisión y evacuación), Recurso contra el auto de admisión o inadmisión de las pruebas, Presentación de informes, Auto para mejor proveer posterior a la observación de los informes. De la sentencia. La Sentencia: Clasificación, Requisitos, Lapso para dictarla. La cosa juzgada. Los Vicios de la Sentencia: Tipos de vicios de la sentencia, Vicios que no dan lugar a la nulidad de la sentencia. Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana.

Unidad II	CONTENIDOS
Los medios o recursos de impugnación	Los Medios de Impugnación: Definición general, en la doctrina nacional y en Iberoamérica, Clasificación de los medios impugnativo: Ordinarios, Extraordinarios y Excepcionales, Los motivos, el objeto y la finalidad de la impugnación. Los recursos: características comunes de los recursos, clasificación de los recursos según la doctrina venezolana, efectos de los recursos. El Recurso de Apelación: Efectos de la apelación (Suspendivo y devolutivo), Objeto de la apelación, Sentencias apelables, Lapso para interponer, Legitimidad para apelar, La adhesión a la apelación, formalidades y trámites. El Recurso de Hecho: concepto, objeto, requisitos y formalidades, d) procedimiento, Efectos de la Decisión. El Recurso de Casación: Finalidad de la casación, Legitimidad, Sentencias contra los cuales puede interponerse el recurso de casación, Cuantía para la casación, Procedimiento para el recurso de casación, la sentencia de casación y sus efectos. Corriente jurisprudencial nacional. El Recurso de Nulidad: Procedencia, Oportunidad, Legitimados, Trámite, Corriente jurisprudencial nacional. El Recurso de Invalidación: Definición, Impugnación, naturaleza del recurso de invalidación, Procedibilidad y caducidad, Efectos de la Sentencia, Impugnación de la Sentencia. Corriente jurisprudencial nacional. La Revisión Constitucional de Sentencia Definitivamente Firmes: Noción de la figura y naturaleza; Procedencia; Desarrollo jurisprudencial y concepción en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Sentencia de Corpoturismo); Efectos de la revisión; Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana.
Unidad III	CONTENIDOS
Las medidas cautelares	Las Medidas Cautelares: Concepto, Requisitos, Proporcionalidad, Bienes sobre los cuales pueden recaer, La caución procesal, Clases, La oposición a las medidas cautelares: Oposición de parte y oposición de terceros, Tramitación, Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana. El Embargo Preventivo: Concepto, Características, Ejecución, Bienes sobre los cuales pueden recaer, tipos de embargos: Embargo de créditos y derechos litigiosos, Embargo de bienes ya embargados, Embargo de créditos cedidos parcialmente, Ejecución preferente, tramite y oposición. Corriente jurisprudencial nacional. El Secuestro: Concepto, Características, Objeto, Causales, Bienes sobre los cuales pueden recaer, tramite y oposición, Decreto y suspensión con caución, Corriente jurisprudencial nacional. La Prohibición de Enajenar y Gravar: Concepto, Características, Objeto, Causales, Bienes sobre los cuales pueden recaer, tramite y oposición, Decreto y suspensión con caución, Corriente jurisprudencial nacional. Las Medidas Innominadas: Concepto, Características, Objeto, Requisitos, Tramite y oposición, Decreto y suspensión con caución, Las medidas complementarias, Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana.

Unidad IV	CONTENIDOS
La ejecución de la sentencia	La Ejecución de la Sentencia: Tipos de ejecución, Lapso de la ejecución, Tribunal competente, Requisitos para que la sentencia quede firme, Requisitos del mandamiento o decreto de ejecución, formalidades y trámite de la ejecución, Suspensión de la ejecución y composición voluntaria; Bienes excluidos de la ejecución, Prescripción de la ejecución, procedimiento incidental en la ejecución. El Embargo ejecutivo: Concepto, Diferencia entre embargo preventivo y embargo ejecutivo, Bienes y cosas objeto del embargo, oposición y suspensión, Efectos del embargo ejecutivo, Formalidades y trámite, Acta de embargo ejecutivo. El Depósito judicial de bienes embargado: Sujetos hábiles e inhábiles para ser depositarios judiciales, Obligaciones y derechos de los depositarios judiciales, Formalidades y trámite del depósito judicial. El Justiprecio: Concepto, Oportunidad, Nombramiento de peritos, Necesidad de varias experticias, Recusación de los peritos, Comisión para el justiprecio, Fijación, Constancia del Justiprecio, Carácter vinculante, Impugnación, Acuerdo de las partes en el justiprecio. El Remate: El remate: Publicidad, Anuncio, Publicidad de un solo cartel, Contenido de los carteles, El acto del remate, Remate de bienes corruptibles, La caución, La cancelación del precio del remate, Formas, Capacidad de los postores, Procedencia de nuevos remates, Efectos de la adjudicación, Corriente jurisprudencial patria.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Sustanciación del procedimiento civil ordinario	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos doctrinarios, procedimentales y prácticos, con la finalidad aplicarlos en el debido desarrollo del procedimiento civil ordinario en primera instancia.	Identifica los actos, instituciones y fases procesales que componen el desarrollo del procedimiento civil ordinario en primera instancia para el ejercicio en la jurisdicción civil. Practica los actos procesales para el adecuado desarrollo del procedimiento civil ordinario en primera instancia. Valora la importancia de los actos procesales en cuanto a su incidencia en el desarrollo del procedimiento civil ordinario en primera instancia y la técnica de redacción de escritos, para la resolución de las controversias jurídicas entre particulares.
UNIDAD II: Los medios o recursos de impugnación	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los medios o recursos de impugnación empleados en el procedimiento civil de segunda instancia, con la finalidad aplicarlos en la continuidad de la fase extraordinaria del proceso.	Describe los medios o recursos de impugnación aplicables en el procedimiento civil de segunda instancia para impugnar las decisiones que lo agraven. Utiliza los medios o recursos de impugnación para el adecuado y oportuno empleo en el procedimiento civil de segunda instancia. Aprecia la importancia de los medios o recursos de impugnación en el desarrollo del procedimiento civil para obtener una respuesta satisfactoria a sus solicitudes.

UNIDAD III: Las medidas cautelares	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja las medidas cautelares, como una forma de evitar posibles incidencias que afecten el objeto del proceso.	Conoce las medidas cautelares aplicables en el procedimiento civil ordinario en primera instancia con el objeto de conocer formas procesales que aseguren el proceso. Emplea las medidas cautelares para prevenir la posible pérdida del objeto del litigio. Estima la importancia de las medidas cautelares aplicables en el procedimiento civil como una herramienta para la incertidumbre de perder el objeto del litigio.
UNIDAD IV: La ejecución de la sentencia	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los aspectos doctrinarios, procedimentales y prácticos de las fases que componen la ejecución de la sentencia para el cierre del proceso por excelencia.	Identifica las fases que componen la ejecución de la sentencia como la única forma para el cierre de un proceso judicial. Práctica los actos procesales que se aplican durante las fases de ejecución de sentencia con la finalidad de hacer efectiva la resolución judicial. Valora la importancia de la sentencia y su ejecución como la manifestación efectiva del poder judicial en nuestro país, con la intención de cumplir con los aspectos procedimentales.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas, Debate, Lecturas de reflexión, ABP, ABpro, Foro, Videos, Podcast, Exposición, Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, cuestionario, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, Debate, Foro, Exposiciones, talleres.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, exposiciones, cuestionario, foros, debates.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Código Civil Venezolano. (1982). Gaceta extraordinaria N° 2.990 del 26 de julio de 1982.

Código de Procedimiento Civil. (1990). Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.

Abreu B. A y Mejía L. A. (2014). La Casación Civil. 4ta edición. Caracas-Venezuela. Ediciones Homero.

Bello Lozano H. (1989) Procedimiento Ordinario. Caracas-Venezuela. Ediciones MobilLibros.

Borjas A. (2007). Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas-Venezuela. Editorial Atenea

Carnelutti F. (2008). Instituciones del Proceso Civil. Caracas ? Venezuela. Editorial Atenea, C.A

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999

Cuenca H. y Loreto L. (1992). La Cosa Juzgada en el Derecho Venezolano. Caracas-Venezuela. Ediciones Febreton

Cuenca H. Derecho Procesal Civil. (1994). Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas.

Duque Corredor R. (1999). Apuntaciones Sobre El Procedimiento Civil Ordinario. Caracas-Venezuela. Editorial Jurídica Alva S.R.L.

González E. J. (2017). La sentencia civil en el derecho procesal venezolano. Caracas-Venezuela. Ediciones Vadell.

Henríquez La Roche R. (2007). Código de Procedimiento Civil Comentado. Caracas-Venezuela. Ediciones Liber.

Henríquez La Roche R. (1992). Medidas Cautelares, según el Nuevo Código d Procedimiento Civil. Tercera

edición. Maracaibo-Venezuela. Editorial Centro de estudios jurídicos del Zulia.

Moros Puentes C. (2005). De las Citaciones y Notificaciones en el Procedimiento Civil Ordinario. Caracas-Venezuela. Editorial Jurídica Santana.

Ortiz R. (1997). El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Caracas-Venezuela. Paredes Editores.

Rengel Romberg A. (2003). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987. Caracas Venezuela. Organización Grafica Capriles C.A.

Rivera Morales R. (2006). Los Recursos Procesales. Universidad Católica del Táchira. Táchira-Venezuela. Editorial Jurídica Santana Editores.